

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3527/2532

พระภิกษุเพียร จิตฺโตโก
นายเพชร คุณศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 121, มาตรา 126

จำเลยทำสัญญาประνομหนึ่กับโจทก์ที่สถานีตำรวจโดยโจทก์พูดว่า "ให้เอาเงินมาใช้เสีย ถ้าไม่ใช้จะฟ้องและติดตะราง" พวกของโจทก์พูดว่า "ใช้เสียน้องเอ๋ย ถึงคราวจำเป็นแล้ว ถ้าไม่ใช้จะถูกฟ้องให้ติดตะราง" และพนักงานสอบสวนพูดว่า "ผู้ใหญ่ใช้เสียเรา มีวินัยอยู่มิฉะนั้นจะเป็นโทษอาญานะ" เป็นเรื่องที่โจทก์กับพวกขู่่ว่า ถ้าจำเลยไม่ใช้เงินโจทก์จะฟ้องเอาผิดกับจำเลยทางอาญา อันเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยสุจริต เป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่เป็นการข่มขู่อันจะทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 126 สัญญาประνομหนึ่จึงสมบูรณ์ใช้บังคับได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ค้าประกันนายทองคำ นายทองคำผิดสัญญารับเหมาก่อสร้าง โจทก์ทวงถามให้จำเลยรับผิดชอบและไปตกลงกันที่สถานีตำรวจ โดยจำเลยตกลงยอมทำสัญญาประνομหนึ่ชดใช้ค่าเสียหายให้ ๗๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาประนอมหนี้เพราะโจทก์กับพวกข่มขู่สัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆียะและจำเลยได้บอกล้างแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า นายทองคำสิงห์พิมาตร์ ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างหลังคาศาลาการเปรียญวัดตระกลองบึง มีจำเลยเป็นผู้ประกัน ปรากฏตามบันทึกจ้างเหมาเอกสารหมายเลข ๑ นายทองคำรับเงินค่าจ้างไปจากโจทก์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๗,๓๒๐ บาท ปรากฏตามใบรับเงินเอกสารหมายเลข ๒, ๓, ๔ จำเลยเป็นผู้ค้ำประกันการรับเงินไว้ในเอกสารหมายเลข ๔ และนายทองคำยังได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินให้แก่โจทก์ โดยมีจำเลยเป็นผู้ค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข ๕, ๖ เมื่อนายทองคำไม่ทำการก่อสร้างศาลาการเปรียญให้วัดตระกลองบึงและหลบหนีไป จำเลยได้ทำบันทึกสัญญาประนอมหนี้ชดใช้เงินแก่โจทก์จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมายเลข ๗ มีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า บันทึกสัญญาประนอมหนี้เอกสารหมายเลข ๗ เกิดขึ้นเพราะจำเลยถูกข่มขู่หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่าจำเลยถูกข่มขู่ให้ทำบันทึกสัญญาประนอมหนี้ตามเอกสารหมายเลข ๗ หรือไม่ ทั้งสองฝ่ายนำเสนอโต้แย้งกันอยู่ แต่แม้จะฟังตามที่จำเลยนำเสนอว่าจำเลยลงลายมือชื่อไปเพราะโจทก์พูดว่า "ให้เอาเงินมาใช้เสีย ถ้าไม่ใช้จะฟ้องและติดตะรางก็ดี นายสิงห์พูดว่า "ใช้เสียน้องเอ๋ยถึงคราวจำเป็นแล้ว ถ้าไม่ใช้จะถูกฟ้องให้ติดตะราง" ก็ดี พนักงานสอบสวนพูดว่า "ผู้ใหญ่ใช้เสียเรามีวินัยอยู่มิฉะนั้นจะ

เป็นโทษอาญานะ" ก็ดี เป็นเรื่องที่โจทก์กับพวกขู่ว่าถ้าจำเลยไม่ใช้เงินโจทก์จะฟ้องเอาผิดกับจำเลยทางอาญานั่นเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยสุจริต ดังนั้นถือว่าเป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม หากจัดว่าเป็นการข่มขู่อันจะทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๖ ไม่บันทึกสัญญาประนอมหนี้ตามเอกสารหมาย จ.๗ จึงสมบูรณ์ใช้บังคับได้

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด - นายทวีป ต้นสวัสดิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายจองทรัพย์ เทียงธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ